Capitolul 2 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE MEDIU

Conform Arhivelor Contemporane Keesings (Marea Britanie), în anii 1960 subiectul mediului nu figura în agenda de lucru mondială. În 1985, specialistul britanic Josef Farman anunţa omenirea despre descoperirea unei ferestre în stratul de ozon de deasupra Antarcticii.

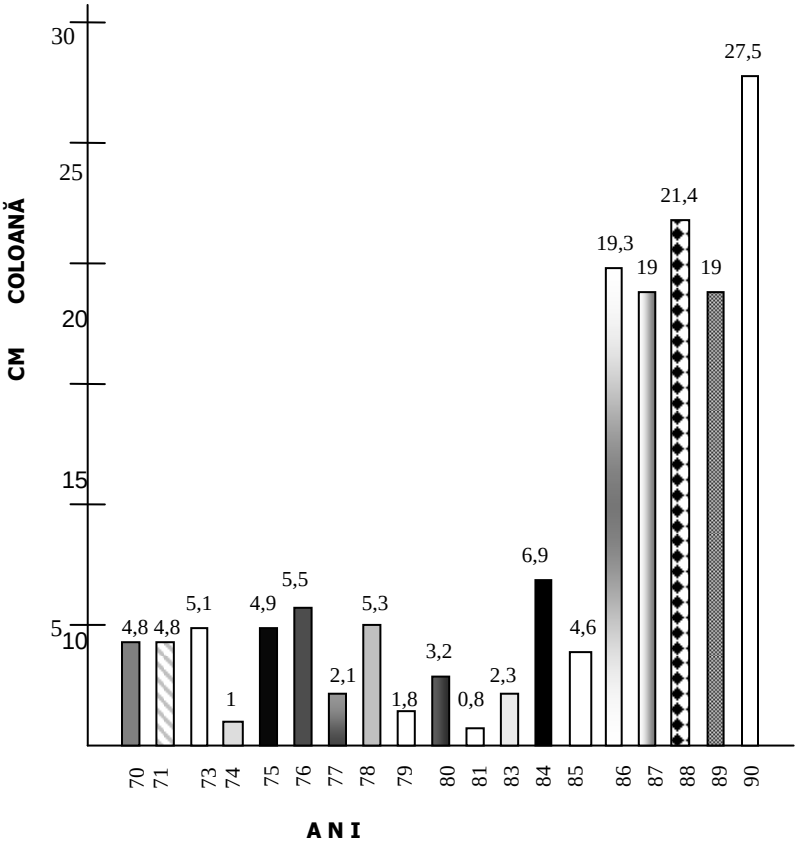


Fig. 7 Mediatizarea problemelor de mediu
(după indexul Arhivelor Contemporane Keesings, 1998)

După 1986 (momentul accidentului de la centrala nucleară de la Cernobîl), populaţia a devenit conştientă de problemele mediului (Fig. 7). În 1989, nava *Exxon Valdez* a vărsat pe coastele neîntinate ale peninsulei Alaska cca. 2 milioane de galoane de petrol care au cauzat moartea a 2000 de păsări şi 300 de vidre de mare. În 1991 a avut loc primul act de terorism asupra mediului: Sadam Hussein a ordonat incendierea sondelor de petrol din Kuweit.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de protecţia mediului este necesară o bună informare a cetăţenilor prin publicaţii, radio, televiziune, internet, ca şi educaţia realizată prin aceleaşi mijloace sau în mod organizat, prin diferitele sisteme de învăţământ.

În 1972, după Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu, (Stockholm) a fost creată INFOTERRA, ca parte a UNEP. Pune la dispoziţia beneficiarului (guverne, instituţii) informaţii ştiinţifice şi tehnice, şi acţionează ca o verigă între serviciile de informare şi de expertiză. Au acces peste 140 de ţări (mai mult de 99% din populaţia Globului). Anual se înregistrează mai mult de 17.500 de cereri de informare. Reţeaua INFOTERRA cuprinde 6.500 de instituţii şi 600 bănci de date comerciale. Pe plan naţional există Puncte Focale Naţionale – INFOTERRA, de ex., Oficiul de Informare şi Documentare al Ministerului Mediului.

Majoritatea informaţiilor sunt înregistrate în Repertorii Naţionale şi Internaţionale, întocmite prin Punctele Focale Naţionale, respectiv INFOTERRA. Unele ţări au făcut publice repertoriile lor naţionale. Comisia Europeană colectează datele prin oficiul său de statistică – **Eurostat** şi prin **Agenţia Europeană de Mediu**. Prin Legea nr. 622/2001 a fost ratificat Acordul între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua Europeană de Informare şi Observare (**EIONET**);

Datele pot fi **de referinţă** (de impact) şi **de fond**. Informaţiile sunt înregistrate în repertoriul naţional prin Punctele Focale Naţionale şi apoi trimise spre înregistrare în repertoriul internaţional, la INFOTERRA. În repertoriul internaţional se înregistrează numai datele considerate că au valoare pe plan internaţional.

Autorităţile locale reprezintă structura cea mai eficientă în rezolvarea problemelor ecologice. Aceste autorităţi ar trebui să coopereze mai mult cu organizaţiile neguvernamentale locale, pentru întărirea încrederii de care se bucură din partea populaţiei. Ar trebui create mai multe facilităţi pentru reciclare şi, în general, oportunităţi pentru un comportament ecologic şi o dezvoltare durabilă (concept recomandat prin Rezoluţia 42/187 de către Adunarea Generală ONU). Comisia Brundtland a definit dezvoltarea durabilă ca: „*…dezvoltarea care satisface necesitatea prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi*".

Aderarea la UE creează speranţa pentru o mai bună protecţie a mediului înconjurător. Dar, nu se poate realiza integrarea europeană fără rezolvarea

problemelor de mediu din fiecare ţară. Dificultăţi: instalaţiile de depoluare sunt scumpe, greu de întreţinut. Acest moment este favorabil pentru acţiuni de *lobby* în domeniul politicilor de mediu, acestea putând beneficia de sprijinul publicului larg. ONG-urile informează, educă şi conştientizează opinia publică, protestează prin acte specifice, organizează campanii şi acţiuni de *lobby*. Când pericolul pentru mediu este iminent, este necesară o reacţie rapidă şi eficientă pentru a asigura protecţia mediului (ex., acţiunea în instanţă). Rezultatul şi efectele acţiunii în justiţie sunt întotdeauna nesigure; în multe cazuri de speţă, procesul durează câţiva ani. Simplul recurs la procedurile legale nu garantează îndeplinirea obiectivului. Legea este o creaţie a omului, este interpretată şi implementată fără nici o certitudine sau garanţie a succesului. Mijloacele legale pot fi folosite în paralel cu celelalte mijloace de acţiune (campanii, educaţie ecologică, proteste, acţiuni de *lobby*) ori suplimentar.

Convenţia de la Aarhus (Danemarca, iunie 1998) se referă la accesul la informaţie, participarea publică la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu. Pe lângă a fi un drept civil fundamental, libertatea de informare este un instrument esenţial în protecţia mediului.

Autorităţile cu atribuţii în reglementări au comis greşeli în prevenirea degradării mediului. Uneori există conflicte de interese, autorităţile fiind însărcinate şi cu dezvoltarea sau fiind lipsite de motivaţie. Chiar şi când sunt obligate, nu pot monitoriza sau preveni fiecare ameninţare la adresa mediului. Publicul acţionează ca "ochi şi urechi" ale organismelor legislative, cu privire la reglementările de mediu.

Libertatea de informare sau accesul public la informaţiile de mediu reprezintă un drept fundamental al persoanei şi, în acelaşi timp, un instrument pentru protecţia mediului. Discreţia a permis celor vinovaţi de poluare să îşi vadă de afaceri nestânjeniţi. O mai mare transparenţă îi obligă pe poluatori să îşi "igienizeze" activitatea. **Dreptul de a şti** permite fiecărui cetăţean să devină un "câine de pază" al mediului înconjurător. Informaţia nu este acţiune, nu este un proces de luare a deciziilor, însă, simpla scoatere la lumină a informaţiei poate avea un impact major. Acţiunile decidenţilor, fie ei guverne, oficiali publici sau directori administrativi ai companiilor, sunt transformate sub "reflectorul" scrutinului public.

„Steagul albastru pentru plaje" a fost una dintre cele mai de succes acţiuni de informare publică a UE. În fiecare an, ONG-urile testează calitatea apei plajelor desemnate din ţările lor, iar plajele şi porturile care îndeplinesc cele mai înalte standarde UE primesc un steag albastru. Plajele se înscriu de la albastru (care

îndeplinesc valorile ghid ale directivei pentru 5 parametri) la verde (conform cu valorile limită), roşu (neconform sau necontrolat), portocaliu (fără informaţii) şi negru (baia interzisă, datorită pericolelor pentru sănătate). Raportul este publicat anual iar, din 1997, Comisia Europeană l-a pus pe Internet.

Legea transparenţei datează în SUA din 1966 (***Legea libertăţii de informare***). În cadrul U.E., unele ţări au adoptat înainte de mijlocul anilor 1980 (ex., Danemarca şi Olanda) o bază statutară fermă pentru accesul public la informaţiile de mediu. Legea libertăţii de informare a permis în SUA (anii '90) demascarea experimentelor guvernamentale cu radiaţii, ca fiind abuzuri asupra populaţiei. În Irlanda, guvernul a fost silit să elibereze date despre nivelul benzenului în petrol. SUA şi ţările scandinave au cele mai deschise şi mai progresiste atitudini faţă de informaţiile de mediu, în timp ce ţările Europei centrale şi de est se mai luptă încă cu secretomania moştenită de la defunctele regimuri comuniste. La 7 iunie 1990, **Consiliul Miniştrilor Mediului al Comisiei Europene** a adoptat Directiva 90/313/CEE despre libertatea de acces la informaţiile de mediu ("nivelul minim de informare").

Se face distincţie între **obligaţia activă** a organismelor publice de a informa publicul în legătură cu evenimentele, programele, politicile etc. de mediu relevante şi **obligaţia** lor **pasivă** de a răspunde la cereri specifice de informare a publicului. Acolo unde propagarea activă a informaţiei este dezvoltată în dauna obligaţiei pasive de informare, există un risc ca activitatea de informare să capete formă de propagandă. Pe de altă parte, obligaţia pasivă în sine este de mică valoare, dacă informaţia solicitată nu este înregistrată. Legislaţia precizează cine are dreptul la informaţie şi de la cine, precum şi căror informaţii i se aplică. Este definit felul în care este făcută disponibilă o informaţie, inclusiv dacă se pretinde plată, precum şi forma de livrare a informaţiei (documente, rapoarte, scrisori, fotografii, înregistrări audio şi/sau video etc.).

Informaţii de mediu pentru public:

- situaţia rapoartelor de mediu;
- rapoarte sectoriale (despre calitatea apei potabile, calitatea aerului etc.);
- evaluări ale impactului asupra mediului (proiecte);
- evaluări de impact strategic (programe, planuri, politici);
- licenţe de emisie şi aplicări ale licenţelor;
- planuri de dezvoltare (naţionale, regionale, locale);

- planuri de dezvoltare durabilă;
- proiecte de legi;
- proiecte de standarde de reglementare;
- programe de acţiuni în mediul înconjurător;
- monitoringuri ale emisiilor toxice/registre ale emisiilor poluante;
- audituri de mediu;
- planuri pentru accidente neprevăzute;
- luări de poziţie faţă de politica oficială de mediu;
- rapoarte speciale despre investigaţii şi anchete;
- informaţii despre produse (eco-etichetare).

Sistemele informaţionale constituie coloana vertebrală a sistemelor suport pentru managementul ecologic adaptativ al dezvoltării. Proiectul politic pentru dezvoltarea durabilă este cunoscut şi ca „societate/economie bazată pe cunoaştere" sau „dezvoltare bazată pe cunoaştere". Ştiinţa trebuie să producă cunoştinţe transdisciplinare şi interdisciplinare, dar şi să integreze informaţiile şi cunoştinţele pentru a fundamenta politici, strategii şi programe de dezvoltare. Toate etapele ciclului decizional sunt dependente de diversitatea şi calitatea fluxurilor de informaţii.

Accesul publicului la informaţiile de mediu reprezintă un element important al democraţiei. În timpul regimului comunist, accesul populaţiei la acest tip de informaţie a fost limitat. Deseori acest drept a fost interpretat de autorităţi ca o ameninţare la adresa sistemului existent.

După anul 1989, odată cu schimbările politice survenite, în ţara noastră s-au creat condiţii pentru adoptarea unor legi eficace în domeniul protecţiei mediului, prin care s-a facilitat accesul la informaţiile de mediu. Problemele de mediu au început să fie tratate serios de guvern şi de autorităţile locale, ca urmare a presiunilor exercitate de diferite organizaţii neguvernamentale (ONG) din ţară, dar şi ca urmare a presiunilor externe exercitate în urma participării României la convenţiile internaţionale. H.G. nr. 878/2005 reglementează accesul publicului la informaţia privind mediul.

Dreptul la informare aparţine fiecărei persoane interesate de problemele mediului. Autorităţile publice la nivel naţional şi local, precum şi organismele care au responsabilităţi publice faţă de mediu şi se află sub controlul autorităţilor publice, sunt obligate să furnizeze informaţiile de mediu. La cunoştinţa publicului trebuie aduse informaţii despre:

- starea mediului înconjurător (aer, apă, sol, floră, faună, terenuri şi situri naturale);

- activităţi sau măsuri ce afectează mediul înconjurător;
- soluţii propuse pentru protecţia mediului, incluzând măsuri administrative şi programe de management al mediului.

Excepţiile privesc anumite categorii de informaţii precum cele care se referă la:

- securitatea naţională;
- regulile stabilite personalului agenţiilor pentru protecţia mediului;
- politica internă a A.P.M..J:;
- anchete impuse de lege;
- confidenţialitatea datelor personale;
- proprietatea intelectuală;
- materialele a căror dezvăluire ar putea duce la deteriorarea mediului la care se referă.

Informaţiile de mediu sunt deţinute sub diferite forme: documente, rapoarte, fotografii, înregistrări audio şi/sau video etc. În ţara noastră, informaţiile despre mediul înconjurător sunt publicate în:

- Anuarul statistic;
- Revista Mediului înconjurător;
- Buletinele informative.

Trebuie asigurat fluxul de informaţii, de la autorităţile publice către public şi de la organisme private către autorităţile publice.

În ţările UE sau în SUA sunt stabilite anumite forme de acces la informaţii. Informaţiile cu privire la evaluarea impactului asupra mediului trebuie furnizate şi statelor membre care pot fi afectate de un proiect oarecare şi care pot participa la procesul de evaluare (conform Convenţiei de la Espoo, privind evaluarea proiectelor cu impact transfrontalier a Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa).

În iunie 1990, Consiliul Miniştrilor Mediului a adoptat Directiva 90/313/EEC, privind libertatea accesului la informaţiile referitoare la mediu. Aceasta solicită ca informaţiile de mediu deţinute de organismele publice responsabile să fie puse la dispoziţia publicului, la cerere. Răspunsurile sunt furnizate într-un interval specificat, în caz de refuz, existând posibilitatea de apel. Directiva a avut principalul scop de a armoniza condiţiile de acces la informaţii şi difuzarea informaţiilor, introducând o obligaţie de principiu atât autorităţilor publice, cât şi organismelor controlate de ele sau care au primit competenţe delegate. Sunt exceptate de la această obligaţie informaţiile care

au caracter de securitate publică, secret al apărării naţionale, cele furnizate de terţi neobligaţi juridic să o facă, şi datele ce riscă să dăuneze mediului.

Fiecare Stat Membru trebuie să realizeze rapoarte periodice privind starea mediului din propria ţară. Statele membre ale C.E.E. trebuiau să stabilească dacă informaţiile ar trebui făcute disponibile pentru verificare, reproducere, încheiere sau pentru o bază de date accesibilă public. Directiva 91/692/EEC standardizează modalitatea de întocmire a rapoartelor privind implementarea diferitelor directive din domeniul mediului.

O autoritate publică poate pretinde un preţ pentru furnizarea informaţiilor. De obicei, pentru obţinerea unor informaţii de mediu de la autorităţile îndreptăţite să le ofere, se întocmeşte o cerere formulată în scris. Timpul de răspuns diferă (ex., în SUA este de maxim zece zile). Valoarea informaţiei de mediu pentru o persoană care o solicită depinde frecvent de timpul în care este furnizată. Forma de acces la informaţie trebuie să fie concepută astfel încât să maximizeze beneficiul obţinut de persoana solicitantă.